

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/730/25

הצעת חוק הרשות הלאומית למניעה ולמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים, התשפ"ג–2022

פרק א': פרשנות

הגדרות

1. בחוק זה –

"הרשות" – הרשות הלאומית למניעה ולמאבק באלימות במשפחה ולאלימות נגד נשים שהוקמה לפי סעיף 2;
"השר" – שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פרק ב': הרשות

סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה

2. הקמת הרשות מוקמת בזה הרשות הלאומית למניעה ולמאבק באלימות במשפחה ולאלימות נגד נשים.
3. הרשות היא תאגיד.
4. הרשות גוף מבוקר תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958¹ [נוסח משולב].
5. תפקידי הרשות
- (א) הרשות תקבע מדיניות מניעה, טיפול, שיקום, ענישה ואכיפת חוק בתחום המניעה והמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים, כדי שזו תהווה בסיס לפעילותה ולפעילות הממשלה בנושא.
- (ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) יכללו תפקידי הרשות גם את אלה:

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

- (1) לייעץ לשר ולממשלה בתחום המניעה והמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים ;
- (2) לפעול לקידום חקיקה בתחום המניעה והמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים ;
- (3) לגבש מדיניות לאומית למניעה ולמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים ;
- (4) לתכנן ולקדם מסגרות פעולה ושירותים למניעה, לטיפול, לשיקום לענישה ולאכיפת החוק בתחום המניעה והמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים, ולתאם ביניהן ;
- (5) לפעול למניעת אלימות במשפחה ואלימות נגד נשים, על ידי הרחבת החינוך לתלמידים ולנוער והעמקתו, בין במסגרת בית הספר ובין במסגרות אחרות ;
- (6) לפעול להרחבת ההסברה ולהעמקת המודעות הציבורית למניעה ולמאבק באלימות במשפחה ובאלימות נגד נשים ;
- (7) ליזום ולתאם הכשרה והסמכה של כוח אדם מקצועי במוסדות ובשירותים הפועלים בתחום המניעה, הטיפול והשיקום של נפגעי אלימות במשפחה ואלימות נגד נשים, ולפקח על פעולותיהם ;
- (8) למלא כל תפקיד שיוטל עליה לפי חוק זה.

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 6. | תכנית שנתית | הרשות תגיש לשר תכנית שנתית למניעה ולמאבק בתופעת האלימות במשפחה והאלימות נגד נשים (להלן – תכנית שנתית). |
| 7. | דיווח | (א) הרשות תגיש לשרים בסוף כל שנה דין וחשבון על הגשמת יעדי התוכנית השנתית.

(ב) השר יגיש לממשלה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, עד 31 במרס בכל שנה, דין וחשבון על ביצוע התכנית השנתית בשנה שקדמה למועד הדיווח ; הדין וחשבון יובא לידיעת הציבור בדרך שיוורה השר.

(ג) השר ידווח לכנסת, עד 31 במרס בכל שנה, על ביצוע התכנית השנתית בידי הרשות, ועל ההתקדמות בהשגת היעדים שנקבעו בתכניות לפי סעיף זה, במהלך שנת התקציב שקדמה למועד הדיווח. |
| 8. | דיווח על פי דרישה | בלי לגרוע מהוראות סעיף 7, תמסור הרשות לשר, לפי דרישתו, בתוך זמן סביר, דיווחים נוספים על פעילותה. |

סימן ב': מועצת הרשות

- מועצת הרשות 9. (א) לרשות תהיה מועצה ובה חמש עשרה חברים/ות שתמנה הממשלה, על פי הצעת השר; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
- (ב) המועצה תהיה מורכבת מאלה:
- (1) עובד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שימונה לפי המלצת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;
 - (2) שני עובדי המשרד לביטחון הפנים שימונו לפי המלצת השר;
 - (3) עובד המשרד לשוויון חברתי שימונה לפי המלצת השר לשוויון חברתי;
 - (4) עובד משרד הבריאות שימונה לפי המלצת שר הבריאות;
 - (5) עובד משרד החינוך שימונה לפי המלצת שר החינוך;
 - (6) חמישה נציגי ציבור בעלי ידע וניסיון של עשר שנים לפחות בתחום מתחומי פעולתה של הרשות.
- (ג) חברי המועצה יהיו אזרחי מדינת ישראל.
- (ד) נציגי משרדי הממשלה, שימונו למועצה, יעסקו בתחומי פעילות הרשות גם במשרדיהם.
10. יושב ראש המועצה השר ימנה, באישור ראש הממשלה, מבין חברי המועצה יושב-ראש למועצה; השר רשאי למנות מבין חברי המועצה אדם שיהיה ממלא-מקום ליושב-ראש המועצה.
11. תקופת כהונה של חברי המועצה שמונו לפי סעיף 9(ב) תהיה שלוש שנים; חבר מועצה שתקופת כהונתו תמה, ניתן למנותו לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.
12. הפסקת כהונה (א) חבר מועצה יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, באחת מאלה:
- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לממשלה, באמצעות השר;
 - (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והממשלה, לפי הצעת השר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב;
 - (3) אם נתמנה כחבר מקרב הציבור – הוא נתמנה עובד המדינה, ואם נתמנה כעובד המדינה – הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שבו עבד בעת המינוי;
 - (4) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;

(5) השר, לאחר התייעצות עם המועצה, ולעניין יושב ראש המועצה – בהסכמת ראש הממשלה, קבע, באישור הממשלה, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.

(ב) נעדר חבר המועצה, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מחמש ישיבות בשנה אחת, רשאית הממשלה, על פי הצעת השר, לבטל את מינויו.

(ג) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן במועצה, רשאית הממשלה, על פי הצעת השר, להשעות את החבר מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה בהתאם להוראות סעיף 9 לפי העניין.

(ד) לא יושעה חבר המועצה לפי סעיף קטן (ג), אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לעניין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.

תפקידי המועצה 13. תפקידי המועצה יהיו :

- (1) להתוות את קווי הפעולה של הרשות ;
- (2) למנות את מנהל הרשות ;
- (3) להנחות את המנהלה במילוי תפקידיה, ולפקח על פעולותיה ;
- (4) לדון בהצעת התקציב השנתי, כאמור בסעיף 22, בדיון-וחשבון השנתי ובכל עניין אחר הנוגע לפעילותה של הרשות.

ישיבות המועצה 14. (א) המועצה תתכנס אחת לחודש לפחות, אלא אם כן החליטה בנסיבות מיוחדות אחרת.

(ב) המועצה תקיים דיון מיוחד אם דרשו זאת שליש מחבריה לפחות ; נדרשה ישיבה כאמור, תתקיים הישיבה בתוך שבעה ימים מיום הדרישה, אלא אם כן נדרש לקיימה, בנסיבות העניין, בתוך זמן קצר יותר.

(ג) יושב ראש המועצה יזמן את הישיבות ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

סדרי הדיון במועצה 15. (א) (1) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא שבעה חברים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.

(2) משנפתחה הישיבה במניין חוקי, תמשך הישיבה בכל מספר נוכחים, ובלבד שבעת קבלת החלטותיה נכחו בה לפחות שישה חברים, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.

(3) לא היה מניין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי יושב ראש המועצה לדחותה במחצית השעה; עברה מחצית השעה, תהיה הישיבה כדין בכל מספר של נוכחים, אולם על קבלת ההחלטות יחולו הוראות פסקה (2).

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – ממלא מקומו.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בחוק זה.

16. ניגוד עניינים (א) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו, או לבין תפקיד אחר שלו, למעט תפקידו בגוף שאותו הוא מייצג במועצה; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור, גם מחוץ לישיבות המועצה.

(ב) התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבת המועצה עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ג) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

(ד) בסעיף זה –

"ענין אישי" – ענין אישי של חבר מועצה, לרבות ענין אישי של קרובו או ענין אישי של גוף שחבר המועצה או קרוב שלו, הם בעלי ענין בו;

"קרוב" – בן זוג וכן הורה, הורי הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור.

17. הוצאות וגמול (א) חבר מועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאי לקבל מהמועצה גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה ממקור אחר.

(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (ג), זכאי לקבל מהמועצה החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

(ג) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול והחזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.

(ד) בסעיף זה, "עובד מדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.²

סימן ג': מנהל הרשות ועובדיה

18. מנהל הרשות, (א) המועצה תמנה את מנהל הרשות; הודעה על מינוי המנהל תפורסם כהונתו וסמכויותיו ברשומות.

(ב) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת.

(ג) כשיר לכהן כמנהל אדם שהתקיימו בו אלה:

(1) תושב ישראל;

(2) בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958,³ העוסק בתחום פעילותה של הרשות;

(3) הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתפקיד בכיר בתחום הניהול של גוף בעל היקף עסקים משמעותי, או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.

19. תפקידי המנהל בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטת המועצה, יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות לניהול הרשות, ובכלל זה הסמכות לייצג את הרשות בכל תפקיד מתפקידיה ולחתום בשמה, יחד עם חשב הרשות, על הסכמים או מסמכים אחרים.

20. מינוי חשב ויועץ לרשות ימונה חשב ויועץ משפטי. משפטי

21. מינוי עובדי הרשות סדרי קבלתם של עובדים לרשות יהיו כשל עובדי המדינה, בשינויים שתאשר הממשלה.

פרק ג': תקציב וכספים

22. תקציב (א) הרשות תכין הצעת תקציב שנתית, לא יאוחר מה-31 ביולי בכל שנה, לשנה הבאה אחריה.

(ב) תקציב הרשות טעון אישור השר ושר האוצר.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 60.
³ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

24. (א) הרשות תגיש לשר ולשר האוצר, לא יאוחר משישה חודשים מסוף כל שנת תקציב, דין וחשבון לעניין ביצוע התקציב ולעניין הכנסות הרשות והוצאותיה באותה שנה; הרשות תעביר עותק של הדין וחשבון לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת.

(ב) גופים אשר הרשות העבירה להם תקציב לצורך ביצוע פעולות בתחום מניעה ומאבק באלימות במשפחה ואלימות נגד נשים, לפי חוק זה, יגישו לרשות, אחת לשישה חודשים, דיווח על השימוש בתקציב זה.

פרק ד': מרכז לאומי למידע ולמחקר

25. הקמת מרכז לאומי הרשות תקים ותנהל מרכז לאומי למידע ומחקר בתחום הטיפול, המניעה ושיקום קורבנות האלימות במשפחה והאלימות נגד נשים (בפרק זה – מרכז המידע והמחקר), שמטרותיו הפעלת מערך לאיסוף מידע ולעיבוד נתונים, מתן מענה לפניית ציבור וגיבוש המלצות להגברת פעילויות השיקום ולמאבק בתופעת האלימות.

26. תפקידי המרכז הלאומי למחקר ומידע הם :
הקמת מרכז לאומי למידע ומחקר
הקמת מרכז לאומי למידע ומחקר

- (1) לרכז נתונים בדבר מקרי אלימות במשפחה ואלימות נגד נשים ;
- (2) לבצע מחקרים בתחום האלימות במשפחה והאלימות נגד נשים ;
- (3) לפעול לקידום אמצעים טכנולוגיים, הכל בתחום האלימות במשפחה ונגד נשים.

סיוע למשטרת ישראל
מרכז המידע והמחקר יסייע למשטרת ישראל ולגופי התביעה בחקירת מקרים של אלימות במשפחה ואלימות נגד נשים ; השר והשר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים, יקבעו את אופן הסיוע ואת המקרים והתנאים לסיוע כאמור.

פרק ה': הוראות שונות

27. השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דבר היסבר

תופעת האלימות במשפחה בכלל, ואלימות נגד נשים בפרט היא תופעה חברתית קשה כואבת ורחבת היקף שחוצה אוכלוסיות גילאים ומגזרים. נקודת קיצון של תופעה קשה זו היא התופעה של רצח נשים על ידי בני זוגן. עם השנים גברה ההכרה בכך שתופעת האלימות במשפחה רחבת היקף ופנים ובאה לידי ביטוי הן באלימות פיזית, אלימות נפשית, אלימות מינית, אלימות כלכלית, אלימות פסיכולוגית ואלימות מילולית.

במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים להיאבק עם התופעה ולהילחם בה – אך הפעולות שננקטו לא הובילו להפחתה בהיקף התופעה או למיגורה. כך לדוגמה בשנת 1991 נחקק החוק למניעת אלימות במשפחה. החידוש העיקרי של חוק זה היה האפשרות להוציא צו הגנה שמטרתו להגן על בן משפחה מפני בן משפחתו שנהג בו באלימות. בהמשך הוקמה במשטרה יחידה מיוחדת לטיפול באלימות במשפחה, הוכשרו חוקרים מיוחדים לטיפול בתחום, ונפתחו מרכזי טיפול ומניעה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בנוסף, בשנת 1998 הוקמה ועדה בין משרדית לטיפול בבעיית האלימות במשפחה. הוועדה הוקמה בעקבות החלטת ממשלה ומטרתה הייתה לנסות להתמודד באופן רוחבי ומערכתי עם התופעה של אלימות במשפחה. הוועדה היוותה פורום מרכזי לכל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר וכן לא הארגונים שעוסקים בתחום. תוצרי הוועדה כללו שורה ארוכה של המלצות בתחומים שונים, ובין היתר, המלצות לגבי הרחבת התיאום והטיפול בתוך הרשויות המקומיות ובתוך משרדי הממשלה השונים, המלצות בנושא חקיקה ואכיפה, המלצות בנושא איסוף וריכוז מידע והמלצות בנושא הכשרה של אנשי מקצוע לטיפול בתחום.

עם זאת, גם היום, ולאחר שננקטו אמצעים רבים ורוכזו משאבים, אחת הבעיות המרכזיות שנותרה בהתמודדות עם התופעה היא היעדר תיאום בין המשרדים והגורמים השונים שמטפלים בבעיה. גופים רבים מטפלים בנושא בו זמנית ללא תיאום וללא המשכיות ורצף בקידום תהליכים. כך למשל ישנה בעיה חומרה של אי העברת מידע על תלונות קודמות או על פנייה לקבלת סיוע ברווחה, ישנם מקרים רבים בהם היו תלונות קודמות למשטרה שלא היו ידועות לגורמים האחרים ועוד. בהיעדר תיאום כאמור וראייה רוחבית קיים קושי ממשי בטיפול ובמיגור התופעה.

בעיה נוספת היא היעדר ידע ומידע מספק על התחום ודרכי ההתמודדות עמו. היעדר ידע כאמור יכול לאפיין גופים רבים שמטפלים בתופעה בשלב מוקדם או מאוחר שלה. ישנה חשיבות בריכוז הידע והמידע בתחום לרבות ניסיון ליצור יישור קו והתאמה.

הקמת רשות לאומית שתכלול נציגים מכלל הגופים והמשרדים הנוגעים בדבר, תסייע בהתמודדות עם התופעה ותוביל לשיפור משמעותי בתחום.

מטרות הרשות :

להילחם בתופעת האלימות במשפחה על מנת להפחית אותה עד כדי מיגורה בצורה משמעותית; להעלות את המודעות הציבורית לתופעה ולדרכי ההתמודדות איתה, לרבות דרכי הגשת תלונה ופנייה לגופים מסייעים ומעניקי הגנה ;

לפעול לתיאום ולשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והגופים השונים המטפלים בתופעת האלימות במשפחה על כל מאפייניה, זאת על מנת ליצור דרך פעולה אחידה וראייה מערכתית מקיפה שתייעל את הטיפול בתופעה. שיתוף הפעולה ייעשה בתחומי המניעה והחינוך לכלל האוכלוסייה, ולאוכלוסיות מועדות בפרט, בתחום הטיפול והשיקום של הקורבן, בתחום הענישה וההרתעה של התוקפים וכן בתחום החקיקה והאכיפה, לרבות בחינת הצורך בשינויי ההסדרים והחקיקה בתחום.

תחומי פעולתה של הרשות ותפקידיה :

הרשות תקבע תכנית לאומית למאבק באלימות במשפחה בכלל, ובאלימות נגד נשים בפרט. הרשות תקבע מדיניות רוחבית ומקיפה בדבר ההתמודדות עם התופעה, תעביר את המדיניות למשרדי הממשלה השונים, לרבות גורמי האכיפה והביצוע, תפקח על יישום מדיניות זו ותתאם בין הגורמים השונים, תקבע

תכניות להכשרת הצוותים המטפלים ותדאג להעברת הכשרות אלו. הרשות תהיה מאגר הידע בנושא, תדאג לקיום מחקר בתחום שיהווה בסיס לקביעת המדיניות ותכניות הפעולה.

הרשות תהיה הגוף המתכלל את כל המידע המועבר לגופים השונים, תעקוב אחר המידע תעבד ותקבע יעדים ותעביר מידע זה בין המשרדים השונים.

הרשות תבנה תכנית הכשרה אחידה וכוללת לכלל הגורמים שעוסקים בטיפול בתופעה. באמצעות הכשרה ייעודית אחידה, ניתן להנחיל הלאה את המדיניות של הרשות ואת דרך הטיפול הראויה.

מאפייני הרשות:

הרשות תפעל תחת המשרד לביטחון הפנים, והממונה עליה יהיה השר לביטחון הפנים.

מבנה הרשות:

לרשות תהיה מועצה בה יהיו חברים נציגים ממשרדי הממשלה וכן נציגי ארגונים ועמותות שפעילים בתחום. המשרדים שיהיו מיוצגים במועצה: המשרד לשוויון חברתי, המשרד לביטחון הפנים והמשטרה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לקליטת עליה. הנציגים החברים ברשות יהיו נציגי משרדי הממשלה המטפלים בנושא במשרדיהם באופן שוטף והם ידאגו להצגת המידע והנתונים מהשטח בפני הרשות וכן להעברת החלטות הרשות וקביעת המדיניות על ידה למשרדים השונים. המועצה תדאג גם לפקח על יישום המלצותיה.

תקציב הרשות:

הרשות תפעל באמצעות תקציב ממשלתי, שיורכב מכלל התקציבים המועברים כיום למשרדי הממשלה השונים לצורך המאבק באליומות במשפחה ונגד נשים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1451/24).

הצעת החוק זהה לפ/1451/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)